

DECRETO N° 172
Graneros, 11 MAR 2024

VISTOS:

1.-La necesidad de modificar la norma urbanística de “anteparcito” en un área de calle Gabriela Mistral, donde se autorizó un anteproyecto de edificación N°2 del 11 de agosto del 2015 con el anterior plan regulador comunal (zona H-4 con anteparcito de 3,0mts) destinado a sala cuna y jardín infantil de un total de 1198,2m2 para atender la población vulnerable del sector sur de la comuna de Graneros.

2.-El Permiso de edificación N°3 de fecha 13 de enero 2017 por 1.199,594m2 y posteriormente la recepción definitiva N°12 del 22 de mayo del 2018 correspondiente al Jardín Infantil y sala Cuna “nuevo Amanecer” a emplazarse en calle Gabriela Mistral N°180, rol 149-5, que consulta la autorización especial de acoger una superficie de 57,429m2 al art 124° de la ley General de urbanismo y Construcciones.

3.- La solicitud de prórroga en Ord N°938 del 2 de octubre del 2019 de la municipalidad de Graneros al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo argumentando la alta vulnerabilidad de este recinto preescolar y la respuesta de la Seremi de Vda en Ord N°2041 del 27 de noviembre del 2019 en la cual indica que la autorización del artículo 124° de la ley General de U. y C.es de carácter excepcional y que efectuada la revisión de los antecedentes esa secretaria ministerial no otorga la ampliación del plazo de vigencia a la parte de la construcción del jardín infantil de 57,429m2 del permiso de edificación N°3 de fecha 13 de enero 2017. Finalmente indica que de acuerdo a la normativa vigente sugiere analizar una modificación vía “Enmienda” del Instrumento de planificación territorial vigente según las disposiciones del artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

4.- El Ord N°143 de fecha 18 de febrero del 2022 de la municipalidad de Graneros a la Secretaria Ministerial de Vivienda, en el cual formula algunas consultas en relación al texto de la enmienda elaborada por la Dirección de Obras Municipales, considerando que el documento se refiere al rol de la propiedad cuya norma urbanística se requiere disminuir de 5,0mts a 3,0mts, a la vez se envía un borrador del texto de la enmienda N°1 y formula otras consultas complementarias al proceso de las audiencias públicas.

5.-La respuesta de la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo a través de Ord N°441 del 28 de marzo 2022 que aclara la formalidad de la enmienda, la normativa aplicable y otras respuestas sobre el proceso de participación de la comunidad.

6.- La sesión ordinaria del concejo municipal N°053 del 14 de septiembre del 2022 y el certificado N°116 del secretario Municipal que aprueba el inicio a la tramitación del proceso de “Enmienda N°1” al Plan Regulador Comunal de Graneros aprobado por decreto alcaldicio N°481 de fecha 22 de junio del 2016.

7.- El certificado N°2 de la secretaria Municipal Suplente de fecha 5 de febrero del 2024 que informa que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC, no se encuentra vigente desde el año 2022 en la municipalidad de Graneros.

CONSIDERANDO:

1° El DFL N°458 de 1976-Ley General de Urbanismo y Construcciones, el art 43° que indica el procedimiento para realizar modificaciones a los planes reguladores comunales y el número 3 del art 45° respecto de las enmiendas que incidan en materias específicas como disposiciones varias relativas a las condiciones de edificación y de urbanización dentro de los márgenes que establezca la O.G.U.C. se aplicara lo dispuesto en los numerales 1 al 6 del inciso segundo del art 43°.

2° El art 2.1.13 del D.S. N°47 de 1992- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que consulta las enmiendas a que se refiere el inciso segundo del art 45 de la ley G. U. y C, indica que serán elaboradas por la municipalidad y aprobadas por el Concejo respectivo. Indica además que el concejo puede autorizar enmiendas que alteren las condiciones de edificación y urbanización del plan regulador comunal o de los seccionales vigentes dentro de los márgenes que se indica a continuación. Letra d) Disminuir hasta en un 100% los antejardines.

3° El Plan Regulador Comunal de Graneros aprobado por decreto N°115 de fecha 23 de julio de 1985.

4° El Plan Regulador Comunal vigente aprobado por decreto N°481 de fecha 22 de junio del 2016 y publicado en el diario oficial el 2 de julio del 2016.

DECRETO:

1.-**DISPONGASE** el inicio al procedimiento de "Enmienda N°1" al Plan Regulador Comunal aprobado por decreto N°481 de fecha 22 de junio del 2016, que modifica la norma urbanística de Antejardín para un área de calle Gabriela Mistral de 5,0mts a 3,0mts

ANÓTESE Y ARCHÍVESE.




CAMILA PINO NUÑEZ
SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE

CSC/CPN/AMH/amh/dsc

DISTRIBUCIÓN:

- Seremi de Vda y U.
- Secplac
- DOM (3)




CLAUDIO SEGOVIA COFRÉ
ALCALDE

- Jurídico.
- Control
- Of de Partes.